

간이공사 특정감사 결과 보고

2016. 11.



감 사 실

“청림!! 클린 에너지의 시작입니다.”

I

감사 실시 개요

□ 감사 목적

- 간이공사 업무상 오류 시정·개선 및 업무지연·무사안일 차단
- 부정부패·비리 예방 및 청렴문화 정착

□ 감사 종류·근거 및 기간

- 감사 종류 : 특정 감사
- 감사 근거 : 「감사규정 시행규칙」 제10조(특별감사 업무의 운영)
- 감사 기간 : 2016. 9. 19. ~ 11. 4.(약 7주간)

□ 감사 범위

- '14. 1. ~ '16. 8. 기간 중 간이공사 업무 전반
 - 계약의 적법성, 공사금액의 적정성 등 계약서와 계약 결과물의 일치 여부
 - 계약서에 명시된 서류의 구비 및 공사결과에 대한 준공검사 여부
 - 기타 계약관리 실태

□ 감사반 편성

성 명	감사분야	비 고
○○○	간이공사 감사 총괄	
○○○	계약의 적법성, 금액의 적정성, 공사업체와 유착관계 감사	
○○○	계약관련 서류 구비 및 준공관리	

II

감사 지적사항 세부 내역

건 명	① 규정금액을 초과한 간이공사 실시															
지적사항	■ 계약규정 제 20조 2항에 의거하여 추정가격 500만원 미만인 공사의 경우 수요부서에서 직접 발주계약을 할 수 있도록 되어 있으나, △△△△처 ○○○○팀에서 500만원을 초과하여 간이공사를 2회 처리한 사실이 있음. 공사 담당직원은 규정을 미숙지한 상태로 처리한 사실을 인정하였음. ■ ○○○○팀장은 문답서를 통해 긴급공사라고 진술하였으나, 문서의 내용에는 긴급공사에 대한 언급은 없음. <규정금액을 초과하여 간이공사를 계약한 내역> (단위 : 천원, 부가세별도) <table><tr><th>계약명</th><th>견적가</th><th>계약가</th><th>공 사 시행일</th><th>검수일자 (기간)</th></tr><tr><td>◇◇◇◇동 ◇◇◇◇실 배수펌프 및 배관 개선</td><td>5,270</td><td>4,635</td><td>'16.1.1.</td><td>'16.1.16. (16일)</td></tr><tr><td>□□□ △,△동 공조기 운영방법 개선을 위한 난방배관 정비</td><td>5,285</td><td>4,900</td><td>'16.2.15.</td><td>'16.2.26 (12일)</td></tr></table>	계약명	견적가	계약가	공 사 시행일	검수일자 (기간)	◇◇◇◇동 ◇◇◇◇실 배수펌프 및 배관 개선	5,270	4,635	'16.1.1.	'16.1.16. (16일)	□□□ △,△동 공조기 운영방법 개선을 위한 난방배관 정비	5,285	4,900	'16.2.15.	'16.2.26 (12일)
계약명	견적가	계약가	공 사 시행일	검수일자 (기간)												
◇◇◇◇동 ◇◇◇◇실 배수펌프 및 배관 개선	5,270	4,635	'16.1.1.	'16.1.16. (16일)												
□□□ △,△동 공조기 운영방법 개선을 위한 난방배관 정비	5,285	4,900	'16.2.15.	'16.2.26 (12일)												
조치사항	■ 계약규정에 맞게 간이공사를 시행할 것															
조치구분	■ 행정상 조치 : 주의(○○○○○처) ■ 신분상 조치 : 주의(○○○○○처 ○○○○팀 ○○○, △△△)															

건 명 ② 간이공사 계약 시 빈번한 상호견적 행위

- 간이공사 과정을 조사한 결과 특정분야에 2개의 업체만 교차 견적을 상시 제출받아 분담하는 형태로 공사가 진행되는 사례가 다수 확인되었음.

<상호 견적 사례 종합표>

순번	소 속	수주업체	횟 수	견적업체	회수
1	○○팀 (○○○○)	○○○○○	68	△△△△	29
		△△△△	13	○○○○○	4
2	"	□□□□□	21	■ ■ ■ ■ ■	18
		■ ■ ■ ■ ■	18	□ □ □ □ □	15
3	"	★★★★★	37	☆☆☆☆	26
		☆☆☆☆	1	★★★★★	1
4	◇◇◇◇팀	◇◇◇◇◇	13	○○○○○○○	12
		○○○○○○○	3	◇◇◇◇◇	3
5	"	▽▽▽▽	20	▼▼▼▼▼	15
		▼▼▼▼▼	10	▽▽▽▽	6
6	▷▷▷▷팀	▷▷▷▷▷	9	▶▶▶▶▶▶▶	8
		▶▶▶▶▶▶▶	3	▷▷▷▷▷	3

○○○○○의 경우 조사기간 중 68회에 걸쳐 공사를 수주하였고, 이 중 29회가 비교 견적업체로 △△△△임.

△△△△이 수주한 13건에는 ○○○○이 4회 비교 견적을 하였음. 이 외에도 2개 업체로부터 상호 견적을 제출받아 교대로 공사를 시행하는 사례가 다수 발견되었음.

지적사항 (계속)	■ ○○○○의 경우 2015년 7월에 실시한 간이공사와 소액용도품 구매에 대한 조사 이후에는 28건의 공사 수주에 △△△△의 비교 견적은 4회 밖에 없음. 따라서 ○○○○과 △△△△의 담합행위를 의심할 수 있으나, 담당직원의 면담조사로 추가적인 위반사항을 발견할 수 없었음. 하지만, 담당직원의 노력만 있다면 업체를 다양화 할 수 있다고 판단됨.
조치사항	■ 공개 경쟁 입찰을 통해 계약경험이 있는 업체 중 모범적이고 성실한 업체를 대상으로 간이공사 업체 후보군을 넓혀 나가는 방법 등을 적극 검토하기 바람. ■ 간이공사 시행 부서장은 향후 2개 업체에 한정한 상호견적이 되지 않도록 업체를 다양화 것을 촉구함.
조치구분	■ 행정상 조치 : 주의(○○○○○처, △△△△처, □□□□처)

건 명	③ 간이공사 견적입찰 방식 개선
-----	-------------------

지적사항	■ ○○팀의 경우 내부적으로 공사예정가격을 정한 후 견적을 제출한 2개 업체 중 가격이 낮은 업체에게만 입찰 기회를 부여하고 있음. ◇◇본부의 경우에는 견적서를 제출한 모든 업체를 대상으로 입찰을 진행하고 있음 ■ 견적을 제출한 업체 모두에게 입찰을 안내한 후 입찰을 진행하여야 하나, 최저 견적가를 제출한 업체에게만 입찰의 기회를 준 것은 공정하고 투명한 계약을 저해하는 행위로 오해받을 수 있고 민원발생 소지가 있음. ■ 회사 계약규정에는 이에 대한 명확한 사항이 없으며 국가계약법 등 관련 법규에도 구체적인 절차를 적시하고 있지 않으나, ◇◇본부의 경우처럼 입찰을 실시할 때 견적서를 제출한 모든 업체에게 입찰에 참여하도록 하는 것이 예산 절감과 계약의 투명성을 향상시키는 효과가 있으므로 견적 입찰 방법을 개선할 필요가 있음
------	---

조치사항	■ 모든 견적 제출 업체에게 공정한 입찰 기회를 부여할 것
------	----------------------------------

조치구분	■ 행정상 조치 : 권고(◇◇◇◇처)
------	----------------------

[감사 결과 총괄]

1. 총 평

- 본 특정감사는 회사의 간이공사에 대한 대·내외 부정적인 시각이 상존하고 있어 간이공사 시행부서가 준수하여야 할 사항을 점검하여 시정·개선 방향을 제시함으로써 공사의 투명성을 확보하고 비리발생을 예방하여 청렴도 향상에 노력하고자 하였음.
- 2014년부터 2016년 8월까지 회사 각 부서가 시행한 간이공사는 총 919건이며, ◇◇◇◇처가 467건을 시행하여 전체 약 51%에 달하고 있고 △△△△처가 185건으로 약 20%에 달하는 등 일부 부서에 집중되고 있어 이 부서들에 대한 지속적인 감독이 필요함.
- 대부분의 직원들은 공사의 투명성과 공정성을 기하기 위하여 노력하고 있으며, 회사의 청렴도 향상을 위해 공사업체와의 사적인 거래 차단을 위해 노력하고 있었음.

2. 지적 및 조치요구사항 요약

순번	지적 사항	조치요구 사항
1	계약금액을 초과한 간이공사 실시	■ 계약규정을 준수할 것
2	간이공사 계약 시 빈번한 상호견적 행위	■ 견적 요청업체를 다양화 할 것
3	간이공사 견적입찰 방식 개선	■ 모든 견적 제출 업체에 공정한 입찰 기회를 부여할 것

□ 종합 집계표

행정상 조치(건)					신분상 조치(명)			재정상 조치	
시정	주의	개선	권고	계	경고	주의	계	환수(건)	금액(원)
-	2	-	1	3	-	2	2	-	-

□ 조치별 유형 내역

지적구분	조치 부서	조치구분		
		행정	신분	재정
○ 공사금액을 초과한 간이공사 실시	◇◇◇◇처	주의	주의	-
○ 간이공사 계약 시 빈번한 상호견적 행위	△△△△처, ◇◇◇◇처, □□□□처	"	-	-
○ 간이공사 견적입찰 방식 개선	△△△△처	권고	-	-

※ 신분상 조치인원 명세

소속	성명	직종	직급	조치양정	관련 지적사항
○○○○처 (△△△△팀)	○○○	◎◎직	4	주의	계약금액을 초과하여 간이공사 실시
	△△△	"	5	"	